



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת – שלוחת עכו

מס' תיק: 8/64/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקח על רישום המקרקעין
יובל וסרקרוג

התובעת:

נציגות הבית המשותף ברח' איתנים 3, חיפה
באמצעות ב"כ שרייבר אמנון
ת"ד 6893, חיפה 3106801

נגד

נתבעים

1. סגל רביב ענת
 2. רביב אליאב
- מרח' איתנים 3, חיפה

פסק דין

נציגות הבית מבקשת לחייב את הנתבעים לסלק מצלמות שהתקינו על הקיר החיצוני של הבית.

1. עסקינן בבית משותף, שנמצא ברח' איתנים 3 בחיפה, וידוע כגוש 10759 חלקה 82.
2. הבית רשום כבית משותף בפנקסי המקרקעין, כאשר הנתבעים הם בעלים של דירת קרקע הידועה כתת-חלקה 1. הבית מורכב ממבנה אחד, ומכיל 6 דירות.

טענות הצדדים בתמצית

3. **לטענת התובעת**, המצלמות מתעדות שלא כדין את העוברים והשבים ברכוש המשותף, מתעדות את הגנן בזמן שהוא עובד בגינה ובנוסף יש בהתקנת המצלמות משום ניסיון של הנתבעים להשתלט שלא כדין על החצר המשותפת שבסמוך לדירת הנתבעים. לטענת נציגות הבית, 4 מתוך 6 בעלי הדירות מתנגדים להתקנת המצלמות. לכתב התביעה צירפה התובעת תמונות של המצלמות.
4. באשר לטענת הנתבעים כי הם התקינו את המצלמות מטעמי ביטחון, הרי שלטענת התובעת, קיימות חלופות אחרות שאינן פוגעות בפרטיותם של שאר בעלי הדירות, דוגמת התקנת מערכת אזעקה בדירת הנתבעים. התובעת הודיעה כי היא מוכנה להציע לבעלי הדירות להציב מצלמות סביב כל הבניין, אך מצלמות אלה תהיינה בשליטה בלעדית של נציגות הבית, כך גם לא יהיה חשש של שאר בעלי הדירות, כי יעשה שימוש בתמונות לצרכים פרטיים או שלא לצורך. התובעת ביקשה להפנות לפסק הדין שגם ניתן על ידי כב' המפקחת בנתניה, בתיק 15-151-7.
5. **הנתבעים** טוענים כי התביעה הנוכחית הוגשה נוכח סכסוך אישי בין חבר הנציגות, מר אמנון שרייבר, לבין הנתבעים, ובעקבות חוסר שביעות רצון של הנתבעים מהתפקוד של נציגות הבית. לטענת הנתבעים הם התקינו 3 מצלמות קטנות, קבועות וסטטיות בקירות החיצוניים של דירתם בלבד, וכי אין מדובר במצלמות המקליטות גם שמע (קול), אלא צילום תמונות בלבד. לטענתם, מדובר במצלמות שאינן מכוונות לכיוון חדר המדרגות, לא לכיוון דלתות הכניסה של דירות שאר בעלי הדירות, או חלונותיהם, ולכן אין בהן כדי לפגוע בפרטיותם של שאר בעלי הדירות.
6. לטענתם, מאחר שהחצר המשותפת איננה מגודרת, הרי שצדדים שלישיים נוהגים לעבור בחלקה, וזאת בפרט במצב הנוכחי שבו מבוצעות עבודות התחדשות עירונית בבית משותף סמוך, הנמצא ברחוב הנשר 4, דבר שרק מגביר את כמות האנשים העוברים בחצר הבית, ולכן



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת – שלוחת עכו

מס' תיק: 8/64/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כדי לאפשר להם לחיות בבטחה בדירתם, המצויה בקומת הקרקע, התקינו את המצלמות. לאור כל האמור, טענו הנתבעים כי התקנת המצלמות עולה כדי שימוש סביר שאינו מחייב הסכמה של שאר בעלי הדירות.

תמצית ההליך

7. בדיון מיום 30.05.19, הודיעו הצדדים כי יבואו בדברים עם שאר בעלי הדירות, מתוך מאמץ להגיע להסכמות. כך גם נבחנה אפשרות לפיה המצלמות יישמשו גם את נציגות הבית, שתוכל לצפות בצילומים שנעשים דרך אותן מצלמות.
8. נציגות הבית הגישה הודעת עדכון ביום 20.06.19, ובו הודיעה התובעת כי היא חוזרת ומתנגדת להצבת המצלמות, שכן, אין לה שליטה על המצלמות, לרבות אם הותקנו בתוכן גם אמצעי האזנה, וכי למעשה, בכך ניתנת לנתבעים אפשרות לעקוב אחר תנועת הדיירים, כמו גם תנועת הילדים.
9. הנתבעים הודיעו כי הם אף היו נכונים ליתן לנציגות הבית גישה לחומר המצולם בתיאום מראש, ואף להמשיך ולתחזק את המצלמות, אך הצעה זו נדחתה על ידי התובעת.
10. כאמור משלא הגיעו הצדדים להסכמות יש ליתן פסק דין במחלוקת שבין הצדדים.

דיון והכרעה

כללי

11. הסוגיה הנוגעת להתקנת מצלמות ברכוש המשותף, נדונה בהרחבה על ידי כב' המפקחת א' שחל בתיק 7/151/15 (נתניה) נגר ואח' נ' יעקובוב ואח', פסק דין מיום 9.10.16 (פורסם בבנו, פסק דין אליו גם הפנתה התובעת). בין היתר, נקבע שם:

"הצבתן של מצלמות הפכה לאחרונה לתופעה נפוצה. מצלמות מותקנות כיום כמעט בכל מקום, במקומות ציבוריים ובמקומות פרטיים. תופעה זו מעוררת סוגיות כבדות משקל של זכויות יסוד שעינין הגנה על הקניין מחד והגנה על הפרטיות מנגד. לעיתים, זכויות אלה מתנגשות זו בזו, ויש צורך למצוא את נקודת האיזון המדויקת ביניהן. ברי, כי יש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו שכן נקודת האיזון עלולה להיות שונה ממקרה אחד למשנהו"

ובהמשך:

"ברי כי בעל דירה בבית משותף זכאי להתהלך בתחומי הבית המשותף בין בדירתו ובין ברכוש המשותף מבלי שתיפגע זכותו לפרטיות, ומבלי שירגיש ששלוות חייו או חירותו מאוימים ע"י בעל דירה אחר בבית המתחקה.... אחר תנועותיו ומעשיו בכל רגע נתון. זכות הקניין כוללת את הזכות הבסיסית להתהלך בתחומי הבית המשותף ללא חשש למעקב ופגיעה בפרטיות, וזאת יש לאפשר לתובעים."

כאמור באיזון הנ"ל יש גם להוסיף את הזכות לחיים סבירים ובטוחים.

12. לכך יש להוסיף כי כל בעל דירה רשאי לעשות שימוש סביר ברכוש המשותף, גם ללא הסכמת שאר בעלי הדירות.

"שימוש סביר" הוגדר בפסיקה ככזה שאינו מונע שימוש דומה מאחרים. שימוש סביר מאופיין בארעיות השימוש ובאפשרות של כל בעלי הדירות לעשות שימוש דומה (לעניין זה ר' ע"א



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת – שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/64/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח(1) 645; ע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג ואח', פד"י כח(2) 817; המ' 163/81 בנימין בודנוף נ' נציגות הבית המשותף ברח' שחראי 14-18, ירושלים, פד"י לה(4) 277; עש"א 32739-10-12 ערד ואח' נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו).

13. **מנגד בכל הנוגע ל"ניהול של הרכוש המשותף"** זה מצוי בגדר סמכותה של אסיפת בעלי הדירות (סעיף 5 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, על סמכויות האסיפה ר' בספרו של פרופ' ויסמן, "דיני קניין – בעלות ושיתוף" תשנ"ז-1997, בעמ' 454-455).

מן הכלל אל הפרט

לאחר שבחנתי את טענות את הצדדים, את חומר הראיות, תוך יישום הלכות אלה על נסיבות המקרה, מצאתי לקבל את התביעה. וזאת מהנימוקים הבאים:

14. בכל הנוגע להתקנת מצלמות ברכוש המשותף ובמרחב המשותף, מתבקשת המסקנה כי בדרך כלל, בעל דירה לא יהיה רשאי על דעת עצמו, להתקין מצלמות הפונות למעברים, שבילים ושטחים משותפים, אלא בהסכמת רוב בעלי הדירות.

יש להבחין בין החלטה משותפת של רוב בעלי הדירות להתקין מצלמות ברכוש המשותף לטובת כלל בעלי הדירות ולשימושם, לעומת מצלמות פרטיות של אחד מבעלי הדירות ברכוש המשותף.

ככל שעסקינן במצלמות שהותקנו בהחלטה משותפת של רוב בעלי הדירות, מצלמות שבשליטת נציגות הבית ובניהולה, יש לנקוט בגישה מרחיבה וליתן לרוב בעלי הדירות מרחב פעולה גדול יותר, כדי להחליט על מיקום ואופן התקנת המצלמות, ובלבד שהדבר לא יפגע באופן ממשי בפרטיות של אחד מבעלי הדירות, ותוך שמירה על עקרון השוויון.

מנגד בכל הנוגע למצלמות פרטיות יש לנקוט בגישה מצמצמת כדי להבטיח שאלה מתעדות כמעט באופן מוחלט רק את המרחב הפרטי הנוגע לאותה דירה, ואין בהן כדי לפגוע בפרטיותם של שאר בעלי הדירות.

מכאן שככלל, בעל דירה לא יהיה רשאי להתקין מצלמות הפונות לרכוש המשותף לצורך תיעוד המרחב הציבורי (למשל חדרי מדרגות, שבילים ומעברים משותפים, חצר משותפת ועוד), גם אם הדבר נועד כדי לשמור על בטחונו הפרטי שלו ושל בני משפחתו.

יש להבחין אם כן, בין שטחים משותפים לשטחים פרטיים ולאזורים שמי שאמור לעבור בהם דרך כלל, הם בעל הדירה, בני משפחתו ואורחיו בלבד (למשל בכניסה הראשית לדירה בלבד), לבין שטחים משותפים שבהם עוברים מרבית בעלי הדירות כדבר שבשגרה ולא ניתן לייחד מרחבים אלה לבעל דירה מסוים.

15. בנסיבות המקרה ולאחר שעיינתי בתמונות, ובתשריט בו הודגמו מיקומי המצלמות והכיוונים שאליהם פונות המצלמות, מתבקשת המסקנה לפיה, מדובר במצלמות שהותקנו בעיקר לכיוון החצר המשותפת, והמצלמות אף מתעדות שטחים נרחבים מאותה חצר, ובכך הן מתעדות כל מי שנכנס ויוצא מהבית או עובר בחצר ובשביל הסמוך. בכך הן פוגעות בפרטיותם של בעל הדירות ובחופש התנועה שלהם ושל בני משפחותיהם בחצר המשותפת, ולכן אין בהתקנתן משום שימוש סביר ברכוש המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת – שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/64/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

גם אם אין מדובר בכניסה הראשית לבית, לרוב בעלי הדירות הזכות לעבור במרחבים אלה ובחצר באופן חופשי, ללא חשש מתיעוד וממעקב של הנתבעים.

טענת התובעת כי בעלי הדירות אכן עוברים באותם מרחבים משותפים, לא נסתרה ולא הופרכה על ידי הנתבעים.

16. כפי שציינה התובעת ישנם אמצעי הגנה חלופיים שיכולים מחד לשמור על ביטחונם של הנתבעים ובני משפחתם, ומאידך לא לפגוע בפרטיותם של שאר בעלי הדירות. כך למשל רשאים הנתבעים להתקין סורגים, מערכת אזעקה בתוך הדירה, מצלמות פנימיות, ועוד. התובעת גם הציעה להתקין מצלמות מטעמה לכיוון הרכוש המשותף באישור רוב בעלי הדירות, ואף הצביעה על גידור קיים או חלקי בגבולות החלקה.

עם זאת גם הצעת הנתבעים, לפיה נציגות הבית תוכל לעיין בצילומים "בתיאום מראש" אינה נותנת מענה הולם לחשש של בעלי הדירות, כי הם ואורחיהם מצולמים בכל פעם שהם עוברים בחצר, כאשר לנתבעים שליטה כמעט מלאה על אותם צילומים.

התוצאה:

אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעים להסיר ולסלק את כל המצלמות שהותקנו על ידם על גבי הקירות החיצוניים של הבית, לרבות ציוד נלווה, וכן להשיב את מצב הקירות החיצוניים למצב קודם - ככל שנקדחו חורים בקירות של הבית לשם התקנת המצלמות, לאטום את החורים ולצבוע מחדש בצבע דומה, ככל הניתן, לצבע הקיים של הקירות החיצוניים באותם מקומות שבהם הותקנו המצלמות.

הנתבעים יבצעו את כל הפעולות הנ"ל תוך 30 ימים מהיום.

הנתבעים ישלמו לתובעת הוצאות ההליך בסך 2,000 ₪ וזאת תוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישא סכום זה הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל.

החייבים מכוח פסק הדין יחולו על הנתבעים ביחד ולחוד.

ניתן בלשכתי היום, כ' אב תשע"ט, 21 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.
המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים כמקובל.

**יובל וסרקוג
מפקח על רישום מקרקעין**